

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3887/2534

บริษัท มา บุญ ครอง อบ พี่ช และ ไชโล
จำกัด

โจทก์

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 8, มาตรา 222, มาตรา 616, มาตรา 620, มาตรา 624
ป.วิ.พ. มาตรา 60, มาตรา 172

โจทก์บรรยายฟ้องถึงการที่จำเลยที่ 1 ยินยอมให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 เข้าร่วมและประกอบกิจการเป็นผู้ขนส่งในนามของจำเลยที่ 1 เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และบรรยายถึงวันเวลาที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันขนส่งกระจกของโจทก์ พฤติการณ์ของคนขับรถของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ขับรถจนทำให้กระจกของโจทก์ได้รับความเสียหายฟ้องของโจทก์จึงเป็นฟ้องที่แสดงโดยชัดแจ้งถึงการกระทำของจำเลยและการร่วมกิจการของจำเลยทั้งสามแล้ว จึงไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม เมื่อ ศ. กรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของโจทก์ มอบอำนาจให้ ส. ดำเนินคดีแทน โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้อง เมื่อจำเลยซึ่งเป็นผู้ขนส่งสินค้าไม่ได้ว่าสินค้าที่ขนส่งเสียหายเพราะเหตุสุดวิสัยหรือเพราะความผิดของโจทก์ผู้ส่ง จำเลยจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ เอกสารที่จำเลยทำขึ้นเป็นเอกสารส่งจ่ายรถยนต์ของจำเลยเองแม้จะมีข้อจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยไว้ แต่ก็หาใช่ใบรับ ใบตราส่งหรือเอกสารอื่นทำนองนั้น ซึ่งจำเลยออกให้โจทก์และโจทก์ได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้น

หรือจำกัดความรับผิดชอบตามป.พ.พ. มาตรา 625 ไม่ กระจกของโจทก์ที่ให้จำเลยรับชน เป็นทรัพย์สินที่แตกหักได้ง่ายมิใช่ของมีค่าอย่างอื่นตาม ป.พ.พ. มาตรา 620 ประกอบกับตัวแทนของโจทก์ได้แจ้งสภาพแห่งของให้เจ้าหน้าที่ของจำเลยทราบแล้ว จำเลยจึงไม่อาจอ้างประกาศอัตราค่าขนส่งของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ที่จำกัดความรับผิดชอบในค่าเสียหายของจำเลยมาใช้กับโจทก์ได้ การที่จำเลยรับชน กระจกของโจทก์แต่จำเลยทำกระจกของโจทก์แตกเสียหายจนโจทก์ต้องไปว่าจ้าง บุคคลอื่นให้ติดตั้งกระจกชั่วคราวที่ศูนย์การค้าของโจทก์ เพื่อให้เสร็จก่อนกำหนดพิธี เปิด ค่าติดตั้งกระจกดังกล่าวมิใช่ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่ พุทธการณพิเศษ ซึ่งจำเลยได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นพุทธการณเช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายในการออกของและค่าภาษีอากรขาเข้านั้น เป็นค่าใช้จ่าย อันจำเป็นและถือว่าเป็นค่าเสียหายโดยตรงอันจำเลยต้องรับผิดชอบ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ได้มอบอำนาจให้นาย สมภพ ฟองและดำเนินคดีแทน จำเลยทั้งสามได้เข้าร่วมประกอบกิจการเป็นผู้รับขนส่ง โดยจำเลยที่ 1 ยินยอมให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 เข้าร่วมและประกอบกิจการเป็นผู้รับขนส่งในนามของจำเลยที่ 1 ได้เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของจำเลยทั้งสาม โจทก์เป็นเจ้าของกระจกสามิเนท จำนวน 98 แผ่น ราคา 62,621.89 ดอยซ์มาร์ค โจทก์ว่าจ้าง จำเลยที่ 1 ให้ขนส่งกระจกดังกล่าวจากท่าเรือกรุงเทพไปยังโกดังของโจทก์ที่ถนน รัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2528 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้ร่วมกัน ดำเนินการขนส่งกระจกสามิเนท ซึ่งบรรจุอยู่ในตู้สินค้าขึ้นรถบรรทุกของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ออกจากท่าเรือกรุงเทพเพื่อไปยังโกดังของโจทก์ รถบรรทุกวิ่งด้วยความเร็วสูง ประกอบกับถนนลื่นทำให้รถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงกระจกสามิเนท ทั้งหมด

แตกหักบุบสลาย คิดเป็นเงินไทย 440,869.57 บาทค่าใช้จ่ายในการออกสินค้าเป็นเงิน 16,819.55 บาท ค่าภาษีอากรขาเข้าเป็นเงิน 361,361.54 บาท และเนื่องจากโจทก์จำเป็นต้องติดตั้งกระจกที่ตัวอาคารศูนย์การค้ามาบุญครองให้เสร็จก่อนกำหนดพิธีเปิดอาคารโดยไม่สามารถเลื่อนไปได้อีก โจทก์จึงต้องจ้างบริษัทอื่นจัดหากระจกมาทำการติดตั้งชั่วคราว เสียค่าดำเนินการเป็นเงิน 242,452 บาทรวมเป็นเงินค่าเสียหายที่จำเลยทั้งสามจะต้องร่วมกันชำระให้แก่โจทก์ทั้งหมด จำนวน 1,161,529.66 บาท จำเลยที่ 1 ยินยอมจ่ายให้โจทก์เพียง 300,000 บาท จำเลยทั้งสามจึงค้างชำระค่าเสียหายแก่โจทก์อีก 861,529.66 บาท ต่อมาโจทก์ได้รับชดเชยค่าเสียหายจากผู้รับประกันภัยเป็นเงิน 309,624.10 บาท โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยทั้งสามชำระค่าเสียหายที่เหลือจำนวน 551,905.56 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 22 มกราคม 2528 ถึงวันฟ้องคิดเป็นเงิน 41,392.92 บาท ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 593,298.48 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจำนวนเงิน 551,905.56 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า เหตุที่รถพลิกคว่ำเกิดจากมีรถคันอื่นแล่นตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดและถนนลื่น อันเป็นเหตุสุดวิสัย จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องสูง กว่า ความเป็นจริงโจทก์ไม่แจ้งราคามูลค่าสินค้าตามความเป็นจริง หากเกิดความเสียหายจำเลยจะชดเชยให้ไม่เกิน 300,000 บาท ตามระเบียบของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ค่าจ้างติดตั้งกระจกชั่วคราวควรมีราคาเพียง 100,000 บาท โจทก์ได้รับการชดเชยค่าเสียหายครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้นายสมภพ ฟ่องคดีแทนหนังสือมอบอำนาจเป็นเอกสารปลอม ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม โจทก์มิได้รับความเสียหายตามฟ้อง ความเสียหายของโจทก์ไม่ตรงกับความจริงโจทก์ได้รับชดเชยค่าเสียหายครบ

ถ้วนแล้ว เหตุที่รถบรรทุกกลากจูงของจำเลยที่ 2 พลิกคว่ำเกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า โจทก์ไม่ได้มอบอำนาจนายสมภพ ฟ้องคดีแทนหนังสือมอบอำนาจเป็นเอกสารปลอม จำเลยที่ 3 ไม่ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในการขนส่งกระจกสามิเนท ให้ แก่โจทก์ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 551,905.56 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 22 มกราคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2528 เวลากลางวัน จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้ร่วมกันดำเนินการขนส่งกระจกสามิเนท จำนวน 98 แผ่นของโจทก์ จากท่าเรือกรุงเทพเพื่อจะไปส่งที่โกดังของโจทก์ที่ถนนรัชดาภิเษกโดยนำกระจกสามิเนท ซึ่งบรรจุอยู่ในตู้บรรจุสินค้าขึ้นบรรทุกบนรถบรรทุกกลากจูงคันหมายเลขทะเบียนนครศรีธรรมราช 80-1283 ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 คนขับรถคันดังกล่าวขับรถเลี้ยวเปลี่ยนเส้นทางจากถนนสุนทรโกษาเข้าถนนรัชดาภิเษกด้วยความเร็วสูงมาก ประกอบกับถนนลื่น จึงทำให้รถบรรทุกกลากจูงเสียหลักพลิกตะแคงอยู่กับพื้นถนนเป็นเหตุให้ตู้บรรจุสินค้าตกกระแทกกับพื้นถนนกระจกทั้งหมดของโจทก์แตกหักบอบสลาย และโจทก์ได้บรรยายฟ้องด้วยว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้เข้าร่วมประกอบกิจการเป็นผู้รับขนส่งของกับจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1

ยินยอมให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 เข้าร่วมและประกอบกิจการเป็นผู้รับขนส่งในนามของจำเลยที่ 1 ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของจำเลยทั้งสามร่วมกันฟ้องโจทก์จึงเป็นฟ้องที่แสดงโดยแจ้งชัดถึงการกระทำของจำเลย และการร่วมกิจการของจำเลยทั้งสามแล้วจึงไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะหนังสือมอบอำนาจไม่ใช่ลายมือชื่อชื่อที่แท้จริงของผู้มอบอำนาจนั้น โจทก์นำสืบว่านายศิริชัย เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของโจทก์กระทำการแทนโจทก์ได้ โจทก์โดยนายศิริชัยลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของโจทก์มอบอำนาจให้นายสมภาพ ดำเนินคดีแทน ปราบฏตามหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้อง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาในข้อต่อมาว่า ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะการที่โจทก์บรรทุกหีบห่อไม่เรียบร้อย คานที่ยึดกระจกข้างในอาจไม่แข็งแรงพอ เมื่อรถเอียงเพียงเล็กน้อยก็เป็นเหตุให้รถคว่ำได้ ทั้งผู้รับขนส่งไม่อาจจะตรวจสอบสินค้าได้ว่ามีสภาพเป็นอย่างไรจึงเป็นความผิดของผู้ส่งที่ไม่ผูกมัดตรึง กระจกให้เรียบร้อยต้องถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 บัญญัติว่า "ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดชอบในการที่ของอันเขาได้มอบหมายแก่ตนนั้นสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งมอบชกซ้ำ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า การสูญหายหรือบุบสลายหรือชกซ้ำนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดแต่สภาพแห่งของนั้นเอง หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ส่งหรือผู้รับตราส่ง" ข้อนี้จำเลยที่ 2 ได้นำนายวีระชาติ กรรมการของจำเลยที่ 2 เข้าเบิกความเป็นพยานว่า การที่กระจกแตกเพราะรถคว่ำเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เพราะตามกฎหมายจราจร และสภาพของการจราจรบนถนนที่เกิดเหตุรถไม่สามารถวิ่งได้เร็ว ฉะนั้น เหตุที่เกิดอาจจะเป็นเพราะการบรรทุกหีบห่อไม่เรียบร้อย ศาลฎีกาเห็นว่าการที่จำเลยนำสืบว่า ขณะเกิดเหตุรถไม่สามารถวิ่งได้เร็ว นั้น เป็นเพียงการนำสืบถึงสภาพความเร็วของรถในขณะเกิดเหตุโดยไม่ปรากฏว่าเหตุที่ทำให้รถคว่ำเป็นเหตุสุดวิสัยอันไม่อาจป้องกันได้ ซึ่งจะทำให้จำเลยหลุดพ้นจากความรับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งข้อที่อ้างว่าโจทก์บรรทุกหีบห่อไม่เรียบร้อย ก็เป็นเพียงการคาดคะเน และกล่าวอ้างลอย ๆ

ปราศจากพยานหลักฐานอื่นใดสนับสนุน จึงรับฟังไม่ได้ว่า ความเสียหายเกิดจาก เหตุสุดวิสัยหรือเพราะความผิดของโจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบ โจทก์ ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาว่า เอกสารใบสั่งจ่ายรถยนต์เงินสดของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่มอบให้โจทก์ไว้มีข้อความจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยไว้พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีแดง ตัว โตเห็นได้ชัดเจน อ่านง่าย จึงถือได้ว่าเป็นเอกสารของจำเลยที่ผู้ส่งหรือผู้ว่าจ้างได้ ทราบข้อยกเว้น หรือจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยโดยชัดแจ้ง และยินยอมตกลงด้วย แล้ว จึงถือว่าเป็นเอกสารอื่น ๆ ทำนองใบรับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624 แล้วนั้นศาลฎีกาได้พิเคราะห์ใบสั่งจ่ายรถยนต์เงินสดเอกสารหมายเลข.1ของจำเลยที่ 1 แล้ว เห็นว่า เป็นเอกสารการสั่งจ่ายรถยนต์ของจำเลยที่ 1 เอง แม้เอกสารดังกล่าวจะมีข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบไว้แต่ก็หาใช่ใบรับ ใบตราส่ง หรือเอกสารอื่น ๆ ทำนองนั้น ซึ่งจำเลยที่ 1 ออกให้โจทก์ และโจทก์ได้ แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 625 อันจะเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 หลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบได้ส่วนที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาว่าจำเลยที่ 1 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด กระทรวงคมนาคม การกำหนดอัตราค่าขนส่งนั้นต้องเป็นไปตามประกาศอัตราค่า ขนส่งของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางซึ่งสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้กำหนดว่า ถ้าผู้ว่าจ้างไม่แจ้งมูลค่าราคาสินค้าให้ทราบ จำเลยที่ 1 จะชดใช้ค่า สินค้าให้ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ส่วนรถลากจูง คอนเทนเนอร์จะชดใช้ให้ไม่เกิน 300,000 บาท เมื่อโจทก์ไม่แจ้งราคามูลค่าสินค้าที่ ขนส่งตามความจริง จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าประกาศดังกล่าวนั้น เห็นว่าแม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 620 จะบัญญัติยกเว้นความรับ ผิดของผู้ขนส่งไว้ว่า ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบในเงินทองตรา ธนบัตร ฯลฯ และของมีค่า อย่างอื่น ๆ หากมิได้รับบอกราคาหรือสภาพแห่งของไว้ในขณะที่ส่งมอบแก่ตนก็ตาม แต่กระຈກของโจทก์ก็ไม่ใช่ของมีค่าตามความหมายของมาตรานี้ เพียงแต่เป็น

ทรัพย์สินที่แตกหักได้ง่าย ซึ่งนายพงษา ชาญกลีคุปต์ พยานจำเลยก็เบิกความยอมรับว่า ตัวแทนของโจทก์ได้แจ้งสภาพแห่งของให้เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ทราบแล้ว จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงไม่อาจกล่าวอ้าง ประกาศอัตราค่าขนส่งดังกล่าวข้างต้นมาเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากความรับผิดในความเสียหายส่วนที่เกินกว่า 300,000 บาทได้

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาในข้อสุดท้ายว่า ค่าเสียหายสำหรับค่ากระจกที่นำมาติดตั้งชั่วคราวที่ศูนย์การค้ามาบุญครอง และค่าใช้จ่ายในการออกสินค้ากับค่าภาษีอากรขาเข้ารวม 378,181.09 บาทไม่ใช่ผลโดยตรงที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบนั้น เห็นว่า ที่โจทก์นำสืบว่าโจทก์มีความจำเป็นต้องติดตั้งกระจกที่ศูนย์การค้าของโจทก์ให้เสร็จก่อนกำหนดพิธีเปิด จึงต้องว่าจ้างบริษัทก็มเหตุเสี่ยงค่ากระจก จำกัด ให้ติดตั้งกระจกชั่วคราวนั้น หาใช่ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ ซึ่งจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้ว จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในค่าติดตั้งกระจกชั่วคราวดังกล่าว นั้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการออกของ และค่าภาษีอากรขาเข้านั้น เห็นได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายอันจำเป็นและถือได้ว่าเป็นค่าเสียหายโดยตรง จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดังกล่าว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ในเรื่องค่าเสียหายในการจัดหากระจกติดตั้งชั่วคราวที่ตัวอาคารศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 242,452 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ยงยุทธ ธารีสาร-ชุม สุกแสงเปล่ง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ